

1532754-67.2020.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Receptação

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... LEANDRO disse que já foi condenado por tráfico; sobre os fatos, disse que estava na rua de sua residência, precisava de um aparelho celular, pagou quatrocentos reais; estava trabalhando como motorista de aplicativo; não sabia que era roubado; após ser roubado, foi embora; pediu para um amigo ligar no telefone, compareceu na delegacia; trabalhava fazia dois anos com este aparelho; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1532754-67.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1532754-67.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2266030/2020 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 14346943 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2266030 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEANDRO CONCEICAO FRANCISCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

LEANDRO CONCEIÇÃO FRANCISCO, qualificado a fls. 08, foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal sob acusação de que, entre os dias 28 de março de 2017 e 26 de outubro de 2020, em local ignorado, porém nesta cidade e comarca da Capital, teria adquirido e recebido, em proveito próprio, um telefone celular da marca Samsung, modelo J7- Prime, IMEI 35401508272848/6, coisa que sabia ser produto de crime anterior, pertencente à vítima Dennys Goncalves de Carvalho. Segundo consta da denúncia, no dia 28 de março de 2017, na Rua Celestino Marinelli, 58, Bar do Denis - São Domingos, nesta cidade e município de São Paulo, a vítima Dennys foi roubada por autor não identificado, que lhe subtraiu, entre outros bens, o seu celular acima descrito (boletins de ocorrência nºs. 2205/2017 e 2045/2017, fls. 6/7 e 40/41). Lucas Galvão de Sousa arrebatou o celular supramencionado de dentro do automóvel, subtraindo-o. Logo depois, Lucas foi detido em flagrante por policiais militares na posse do celular subtraído. Por ocasião do registro da

ocorrência de furto na Delegacia de Polícia, efetuou-se pesquisa da numeração IMEI do aparelho e foi constatada a existência de um registro de roubo, datado de 28/03/2017, conforme boletins de ocorrência n.ºs. 2205/2017 e 2045 (fls.6/7 e 40/41). Desse modo, restou comprovado que LEANDRO, antes de ser furtado, estava na posse do telefone celular produto de roubo. Perante a Autoridade Policial LEANDRO disse que comprou o aparelho de um amigo, de prenome Rafael, sem saber declinar a qualificação e o paradeiro deste. Desse modo, evidenciou-se que LEANDRO tinha consciência da origem ilícita do celular, pois não apresentou documento ou outra prova demonstrativa de sua boa-fé na aquisição e posse do aparelho, tampouco forneceu dados qualificativos da pessoa que teria lhe vendido o bem. Posteriormente, LEANDRO adquiriu e recebeu o referido aparelho celular, sabedor de sua origem ilícita. Já no dia 26 de outubro de 2020, na Avenida Rio Branco, 1.289, Campos Elíseos, nesta Capital, por volta das 13h35min, quando LEANDRO estava com seu veículo parado em um semáforo, Lucas Galvão de Sousa arrebatou o celular supramencionado de dentro do automóvel, subtraindo-o. Logo depois, Lucas foi detido em flagrante por policiais militares na posse do celular subtraído. Por ocasião do registro da ocorrência de furto na Delegacia de Polícia, efetuou-se pesquisa da numeração IMEI do aparelho e foi constatada a existência de um registro de roubo, datado de 28/03/2017, conforme boletins de ocorrência n.ºs. 2205/2017 e 2045 (fls.6/7 e 40/41).

A denúncia foi recebida em 03 de março de 2021 (fls. 56).

Regularmente citado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 81/82).

Na audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas a vítima e testemunhas, e interrogado o réu.

É a síntese do relatório. Passo a decidir.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrências e Auto de Exibição e Apreensão.

A autoria delitiva restou demonstrada por meio da prova oral colhida em juízo.

A vítima Dennys disse ser proprietário do aparelho Samsung; disse que foi vítima de um arrastão em um bar de propriedade de seu genitor; dois indivíduos roubaram o local, juntamente com outras pessoas; subtraíram os aparelhos celulares das vítimas; um dos indivíduos estava armado; desde então, perdeu o celular; no ano passado, entraram em contato com a vítima informando a recuperação do aparelho celular; o roubo ocorreu muito tempo atrás; não sabe como recuperaram o aparelho; eles puxaram o IMEI.

A testemunha Arlindo, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em direção ao fluxo da Cracolândia; fizeram a abordagem, um pedestre informou que indivíduo com as características do acusado havia praticado um furto a popular; conseguiram abordá-lo; em revista pessoal foi localizado um aparelho celular; a vítima ligou para o aparelho celular; em consulta, constataram que esse aparelho já havia sido furtado ou roubado em outra ocasião; essa vítima informou ter adquirido o aparelho celular de outra pessoa; essa pessoa era motorista de aplicativo; na delegacia fizeram consulta pelo IMEI, onde constou crime anterior; tentaram fazer contato com essa primeira vítima; não sabe como essa segunda vítima adquiriu o aparelho.

Em juízo, o acusado LEANDRO disse que já foi condenado por tráfico; sobre os fatos, disse que estava na rua de sua residência, precisava de um aparelho celular, pagou quatrocentos reais; estava trabalhando como motorista de aplicativo; não sabia que era roubado; após ser roubado, foi embora; pediu para um amigo ligar no telefone, compareceu na delegacia; trabalhava fazia dois anos com este aparelho; comprou o aparelho de um outro motorista de aplicativo de prenome Rafael; o conhecia de vista; mas não tinha amizade; comprou em dezembro de 2018; não pegou nenhum documento.

Diante do conjunto probatório, entendo que a materialidade e autoria delitivas estão bem demonstradas.

A vítima narrou que era proprietária do aparelho celular objeto destes autos.

Acrescentou que teve seu aparelho roubado. Além disso, a testemunha Arlindo afirmou ter localizado o aparelho celular da vítima com o acusado. Este, por sua vez, não

nega que estava na posse do aparelho, aduzindo ter adquirido o aparelho pela quantia de quatrocentos reais e que não sabia a origem ilícita do objeto. Por fim, o réu disse ter adquirido o celular no ano de 2018.

Em face dos elementos colhidos em juízo, entendo que a conduta praticada pelo acusado amolda-se à figura prevista no §3º do artigo 180 do Código Penal, uma vez que não está evidenciado o dolo eventual ou direto.

Assim, tento em vista a forma com que o acusado adquiriu o aparelho, resta claro que agiu com imprudência, ao não se certificar da origem do objeto.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Diante do farto conjunto probatório, a condenação nos termos da denúncia é medida de rigor.

Passo, a seguir, a fazer a dosimetria dos delitos.

1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixo a pena-base em 01 mês de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena acima definitiva.

O regime prisional é o aberto.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a ser destinado à vítima.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu LEANDRO CONCEICAO FRANCISCO como incurso nas sanções do artigo 180, §3º, do Código Penal, à pena de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, pena a qual substituo por prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a ser destinado à vítima Denny Gonçalves de Carvalho.

O acusado tem o direito de apelar em liberdade.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA